

1522451-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... a pena-base. Nesse sentido: "CRIME DE FURTO. DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. UMA UTILIZADA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA BÁSICA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Na espécie, mostra-se cabível o incremento da sanção inicial do furto, porquanto é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522451-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522451-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268725/2022 - 31º D.P. VILA CARRAO, 27798577 - 31º D.P.

VILA CARRAO, 2268725 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS ALEXANDRE DE ARAUJO SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Jonatas Alexandre de Araujo Santos e Douglas Oliveira Silva foram denunciados na forma do artigo 155, §§1º e 4º, I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, pois, no dia 03 de outubro de 2022, por volta de 01h08, na Rua João Vieira Prioste, altura do numeral 533, Carrão, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, quatro sacos contendo fios e cabos de condução de energia elétrica, avaliados em aproximadamente R\$15.000,00 (quinze mil reais), pertencentes a Sebastian Hurtado Fernandez, sendo que a subtração apenas não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados.

Os réus foram presos em flagrante e, no dia 03 de outubro de 2022, suas prisões foram convertidas em preventiva (fl. 79)

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fls. 135).

Os réus foram regularmente citados em audiência de instrução e julgamento e apresentaram resposta à acusação na mesma oportunidade.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação dos

réus, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa dos réus requer as suas absolvições e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), pelo laudo pericial do local dos fatos, pelo laudo pericial da ferramenta apreendida (fls. 165/168) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A vítima, Sebastian Hurtado Fernandez, confirmou os fatos narrados na denúncia.

A testemunha Laerte Cardoso de Souza, policial militar, relatou que estavam em ocorrência na respectiva via, quando viu um veículo GOL parado com problema mecânico, mas como tinha uma criança chorando liberaram o veículo, e posteriormente souberam que o veículo estava junto com os furtadores do imóvel. Quando a equipe chegou ao imóvel, visualizou os réus tentando fugir pelo telhado. Depois conseguiu prender os réus.

A testemunha Caio Rodrigo Francisco Franco, policial militar, contou versão semelhante ao colega de farda. Afirmou que o portão frontal estava arrombado.

A testemunha Diego Ferreira Alencar relatou que trabalha no CPAS e visualizou os réus entrando na residência da vítima.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Jonas confessou o delito.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Douglas Loura Barbosa confessou o delito.

Pois bem.

Os réus confessaram a prática dos delitos mas têm, ainda, em seu desfavor, o referido auto de exibição e apreensão, o laudo do local dos fatos, o laudo da ferramenta apreendida e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, os réus, mediante o rompimento de obstáculo que consistiu em retirar as telhas do telhado da construção para entrar no local. Com o auxílio das ferramentas apreendidas, eles conseguiram remover os fios condutores e guardá-los em sacolas. Um funcionário do imóvel vizinho observou o ocorrido e acionou policiais militares, que foram até a casa. Ao constatar a presença dos agentes de polícia, os réus tentaram fugir, mas foram detidos e abordados pelos policiais. Em revista pessoal, as ferramentas supra foram localizadas. Em inspeção no local, foram encontradas as sacolas com os fios. Os réus foram presos em flagrante e levados à delegacia. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

Por oportuno, insta consignar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

A prática do crime durante horário de repouso noturno foi comprovada pelas provas produzidas em audiência. A circunstância comprovadamente possibilitou a consumação do delito, vez que se trata de estabelecimento comercial e que fica desocupado durante o descanso noturno de seu proprietário. Tal circunstância por certo facilitou a ação do réu, que pôde cometer o delito sem ser observado por nenhum transeunte.

Passo a dosar a pena.

Para efeitos de dosimetria, o rompimento de obstáculo será utilizado para qualificar o crime e o concurso subjetivo para exasperar a pena-base. Nesse

sentido: "CRIME DE FURTO. DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. UMA UTILIZADA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA BÁSICA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Na espécie, mostra-se cabível o incremento da sanção inicial do furto, porquanto é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, sendo duas qualificadoras, expressamente reconhecidas, utilizar uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial para exasperar a pena-base. (...)" (HC 358.679/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu Jonatas Alexandre de Araujo Santos, tendo praticado o crime em concurso de agentes, conforme acima fundamentado, além de ter sido condenado pelos juízos das 3ª e 5ª Varas Criminais, conforme comprovado pela folha de antecedentes de fls. 119/120 e pela certidão de antecedentes de fl. 57, fixo a pena-base em patamar 2/8 acima do mínimo, totalizando dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa. Compenso a reincidência com a confissão espontânea. A conduta foi praticada durante o repouso noturno, razão pela qual a pena será aumentada em 1/3, resultando na pena de três anos e quatro meses de reclusão e dezessete dias-multa.

O furto foi meramente tentado (art.14, inc. II, do Código Penal). Considerando que o réu foi detido nas proximidades do fato e logo em sequência, a pena será reduzida à metade. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu Jonatas Alexandre de Araujo Santos, em definitivo, em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de nove dias-multa.

Fixo o regime inicial semi aberto para cumprimento de pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu Douglas Oliveira Silva, tendo praticado o crime em concurso de agentes, conforme acima fundamentado, fixo a pena-base em patamar 1/8 acima do mínimo, totalizando dois anos e três meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

O réu é reincidente, tendo sido condenado pelo juízo da 29ª Vara Criminal, mas compenso a atenuante com a confissão espontânea, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior.

A conduta foi praticada durante o repouso noturno, razão pela qual a pena será aumentada em 1/3, totalizando três anos e seis meses de reclusão e dezessete dias multa.

O furto foi meramente tentado (art.14, inc. II, do Código Penal). Considerando que o réu foi detido nas proximidades do fato e logo em sequência, a pena será reduzida à metade.

Assim sendo, fixo a pena do réu Douglas Oliveira Silva, em definitivo, em um ano e seis meses de reclusão e pagamento de sete dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo o regime inicial semi-aberto para cumprimento da pena.

Também em razão da reincidência do réu, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar os réus Jonatas Alexandre de Araujo Santos e Douglas Oliveira Silva como incurso no artigo 155, §§ 1º 4º, I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, condenando-os nos seguintes termos:

réu Douglas Oliveira Silva condenado a um ano e nove meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de oito dias-multa;

o réu Jonatas Alexandre de Araujo Santos condenado a um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial semi aberto, e pagamento de sete dias-multa.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de suas custódias cautelares, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à

prisão no cárcere em que se encontram.

Ademais, considerando pedido expresso lançado pelo Ministério Público para fins de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal reconhecida nesses autos – nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal[1] - fixo a indenização no valor mínimo de R\$ 15.000,00 reais, com correção monetária de acordo com a tabela do TJSP, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da infração, devendo cada réu arcar respectivamente com a indenização fixada.

Autorizo a destruição do alicate e da vela. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 22 de novembro de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA